



-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Nopember --
dua ribu sembilan (23-11-2009), pukul 13.30 WIB (tiga --
belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadanan dengan saya, IDAHARIATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Peureulak --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan HAJI ARMIS MUSA atau disebut dan ditulis juga -----

TEUNGKU HAJI ARMIS MUSA, Lahir di Beusa Sebrang pada --
tanggal 20 (dua puluh) Desember 1960 (seribu sembilan-
ratus enam puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Dusun Beusa Seberang, Desa Beusa Seberang, Kecamatan --
Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan : 1103182012600001 : -----

-Warga Negara Indonesia, -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri : -----

b. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan -----

berseterai cukup dilekatkan dalam asli akta ini --

yang keabsahannya dijamin dan ditanggung sepenuhnya

oleh penhadap, tertanggal 10 (sepuluh) Oktober -----

2009 (duaribu sembilan), selaku kuasa dari karena --

itu untuk dan atas nama : -----

-Tuan ILYAS atau disebut dan ditulis juga TEUNGKU --

ILYAS MUSA, Lahir di Peureulak pada tanggal 07 -----

(tujuh) Mei 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh

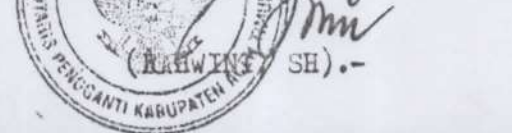
tujuh), Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di -----

-Mengetahui bahwa foto copy ini
adalah sesuai dengan aslinya. --

Aceh Timur, tanggal 02 Nov 2010

Notaris Pengganti tersebut,

(KAWINT) SH).-





Tunong, Desa Lheue Simband, Kecamatan Je

Kabupaten Bireuen, pemegang Nomor Induk

Kependudukan : 11110207057700001 : -----

-Warga Negara Indonesia. -----

c. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan -----
bermeterai cukup dilekatkan dalam asli akta ini -----
yang keabsahannya dijamin dan ditanggung sepenuhnya
oleh penhadap, tertanggal 10 (sepuluh) Oktober -----
2009 (duaribu sembilan), selaku kuasa dari karena -
itu untuk dan atas nama : -----

-Tuan SAIFUL MULKI S atau disebut dan ditulis juga-
TEUNGKU SAIFUL MULKI S, Lahir di Kampung Beusa pada
tanggal 18 (delapan belas) Juni 1977 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Dusun Kuta Dayah, Desa Beusa -
Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh
Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1103181806770001 : -----

-Warga Negara Indonesia. -----

d. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan -----
bermeterai cukup dilekatkan dalam asli akta ini -----
yang keabsahannya dijamin dan ditanggung sepenuhnya
oleh penhadap, tertanggal 10 (sepuluh) Oktober -----
2009 (duaribu sembilan), selaku kuasa dari karena -
itu untuk dan atas nama : -----

-Nyonya HAJJAH SYATARIAH H.M JAMIL, Lahir di Kabu -
pada tanggal 01 (satu) Juli 1968 (seribu sembilan -
ratus enam puluh delapan), Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Dusun Kuta Dayah, Desa Beusa -



Undang-undang yang berlaku serta dengan izin dari pihak
berwenang, para pendahap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai
berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

Yayasan DAYAH AL-MADINATUL MUNAWWARAH AL-WAALIYYAH.
selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat dengan
Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Beusa
Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh
Timur, Propinsi Aceh.

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan:

1. Di bidang Sosial:

2. Di bidang Kemanusiaan:

3. Di bidang Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas.

Yayasan menialankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial:

a. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan nonformal :

-Kelompok bermain (Play group). Taman Kanak-Kanak -



Kursus-kursus, program ketrampilan dan

- b. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo
Panti wreda : _____
- c. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik, dan
Laboratorium : _____
- d. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan
ilmu pengetahuan : _____
- e. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang
pengetahuan dan kebudayaan : _____
- f. Menyelenggarakan apresiasi dibidang seni dan budaya
- g. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang
olah raga : _____
- h. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan
(Diklat) : _____
- 2. Di bidang Kemanusiaan : _____
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam : _____
-banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung
meletus : _____
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang :
 - c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna
wisma, fakir miskin dan gelandangan : _____
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah : _____
 - e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan
jenazah : _____
 - f. Memberikan perlindungan konsumen : _____
 - g. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup : _____
- 3. Di bidang Keagamaan : _____
 - a. Mendirikan sarana ibadah : _____
 - b. Meningkatkan pemahaman keagamaan : _____
 - c. Menyelenggarakan pondok pesantren dan tempat _____





pendirian. Dayah Mayang/Ma'hat A'li dan
(Koperasi Pesantren) :

- d. Menerima dan menyalurkan infak dan sedekah :
- e. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang
keadamaan :
- f. Melaksanakan syiar keadamaan :
- g. Menyelenggarakan penelitian, seminar, ceramah-
ceramah dan karya-karya keadamaan :

JANGKA WAKTU -

Pasal 4.-

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

KEKAYAAN.-

Pasal 5.-

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh
dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat :
 - b. Wakaf :
 - c. Hibah :
 - d. Hibah wasiat :
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang
undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk



Tercapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:-
 - a. Pembina:-
 - b. Pengurus:-
 - c. Pengawas:-

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas:-
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota - anggota Pembina.-
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina-
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah - orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau - mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan:-
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan - oleh Yayasan.-
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat - gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 -





..... (tidakapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri nya.

----- Pasal 8.-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----
 - a. meninggal dunia:-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7:-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina:-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan:-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-Pengurus dan atau anggota Pengawas:-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9.-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas:-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan:-----
 - d. Pengesahan Program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan -----



f. Pengesahan laporan tahunan:-

g. menunjukan likuidator dalam hal Yayasan

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina,

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA.

Pasal 10.-

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam

1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)

bulan setelah berakhir tahun buku sebagai rapat

tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina

dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap

perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota

Pendawas:-

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara

langsung atau melalui surat dengan mendapatkan tanda

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

Panggilan dan tanggal rapat:-

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,

tempat dan acara rapat.-

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan

atau tempat kegiatan Yayasan, atau tempat lain dalam

wilayah hukum Republik Indonesia.-

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,-

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina

dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil

Keputusan yang sah dan mengikat.-

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika





Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,

Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih

dan dari anggota Pembina yang hadir.-

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat-
kuasa.-

Fasal 11.-

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila:-

a. dihadiri paling sedikit (duapertiga) dari jumlah
anggota Pembina:-

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemang-
gilan Rapat Pembina Kedua:-

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -
huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat :-

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-
hari terhitung sejak rapat Pembina pertama:-

e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyaw-
rah untuk mufakat.-

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ber-



dasarkan suara setuju lebih 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama maka usul ditolak.-

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir:-

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-

6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.-

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta notaris.-

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-





Yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12.-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang:-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus:-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan:-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pendurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- P E N G U R U S.-----

----- Pasal 13.-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kependurusan yayasan yang sekurang kurangnya terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua:-----



b. seorang Sekretaris: dan

c. seorang Bendahara:-

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum:-

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris Umum:-

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum:-



Pasal 14.-

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali:-
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya



kekosongan. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak teriadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksanaan Kegiatan.-----

----- Pasal 15.-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
5. masa Jabatan berakhir;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.-----

Pasal 16.-

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepentingan Yayasan untuk kepentingan Yayasan:-
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina:-
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas:-
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku:-
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai berikut:-
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank):-
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pervertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri:-
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap:-
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memberi oleh harta tetap atas nama Yayasan:-
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanai kekayaan Yayasan:-
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapai maksud dan tujuan Yayasan:-





5. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam huruf a. b. c. d. e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina:-

Pasal 17.-

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin uang:-
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain:-
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan:-

Pasal 18.-

1. Ketua Umum bersama sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku-



judah baginya.-

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang sekretaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.-

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-

PELAKSANA KEGIATAN.-

Pasal 19.-

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum.-

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengu-





memperhitungkan tanggal pemanggilan rapat
rapat. -

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

Pasal 22. -

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -
3. Satu Orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -
 - b. dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh) -



Trus untuk memberhentikan sewaktu waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan Bertanggung jawab
Pengurus.-

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau -
honorarium yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus.-

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -
Yayasan, maka anggota Pengurus bersangkutan tidak ber-
wenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya ber-
tindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan.-

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ber-
tentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka -
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-

RAPAT PENGURUS.-

Pasal 21.-

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila -
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus.-

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat -

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -



(satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus
e. Rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil ke-
putusan yang mengikat, apabila dihadiri dari 1/2 (satu-
per dua) jumlah Pengurus.-

Pasal 23-

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan surat setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua



Anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta
tangani persetujuan tersebut.-

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-

PENGAWAS.-

Pasal 24.-

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus
dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota Pengawas.-
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas.-

Pasal 25.-

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ter-
hitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.-
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka



- waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya kekosongan. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-
4. Dalam hal semua Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengadakan Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-

Pasal 26.-

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-

1. meninggal dunia:-
2. mengundurkan diri:-
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara sedikit 5 (lima) tahun:-
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina:-
5. masa jabatan berakhir.-



TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.-

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan.-
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.-
 - b. memeriksa dokumen.-
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau -
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.-
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.-
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesem



Tujuan membela diri.-

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. Pembina dengan keputusan Rapat wajib:-
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara itu.-
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-

Pasal 29.-

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat.-
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam



Wilayah hukum Republik Indonesia dengan
pembina.

Pasal 29.-

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengawas kedua:-
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat:-
 - d. Rapat Pengawas Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-

Pasal 30.-

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan



- Musyawarah untuk mufakat.-
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-
 4. Pemunggutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemunggutan suara mengenai hal hal dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-
 5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan.-
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris:-
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-



RAPAT GABUNGAN.

Pasal 31.

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas



- lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat suara.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakili.
 4. Pemundutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemundutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat gabungan Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Gabungan pertama.



Te. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan bil keputusan yang mengikat apabila sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas - ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diheritahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-



3. Keputusan yang diambil dengan cara sebagai mana dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan

TAHUN BUKU.-

Pasal 34.-

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.-
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-
3. untuk Pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-

LAPORAN TAHUNAN.-

Pasal 35.-

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-
2. Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan Pengawas.-
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tertulis tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -



Tahunan.-

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.-

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.-

Pasal 36.-

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-
5. Rapat Pembina Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-

Pasal 37.-

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan



Nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-
5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-

PENGGABUNGAN.-

Pasal 38.-

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usahanya tanpa dukungan yayasan lain;-
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-

Pasal 39.-

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit -



3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMRUBARAN.

Pasal 40.

1. Yayasan hubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang



ditetapkan dalam Anggaran Dasar berak

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. - - -

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: - - -

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau - - -

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. - - -

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat

1 huruf a dan huruf b. Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. - - -

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. - - -

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. - - -

Pasal 41. - - -

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. - - -

2. dalam hal Yayasan sedang dalam proses likudasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. - - -

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan. - - -



maka pengadilan menunjuk nama Yayasan.---

4. dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit
peraturan perundang undangan di bidang kepailitan.---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.---
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.---
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.---
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.---
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.---

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.---

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.---
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ---



dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan tubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang undang yang berlaku bagi hukum tersebut.-

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain - sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya - dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-

PERATURAN PENUTUP.-

Pasal 43.-

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur - dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat - Pembina.-
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, - Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan - Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan - sebagai berikut :

A. PEMBINA :

-Tuan ILYAS atau disebut dan ditulis juga - TEUNGKU ILYAS MUSA, Lahir di Peureulak pada - tanggal 07 (tujuh) Mei 1977 (seribu sembilan - ratus tujuh puluh tujuh), Ustadz/Mubaligh, - bertempat tinggal di Tunong, Desa Lheue - Simpang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, pemegang Nomor Induk Kependudukan :

11110207057700001.



B. PENGURUS :

-Ketua : -Tuan HAJI ARMIS MUSA atau disebut dan ditulis juga TEUNGKU HAJI ARMIS MUSA.

Lahir di Beusa Seberang pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh). Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Beusa Seberang, Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1103182012600001.

-Sekretaris : -Tuan SAIFUL MULKI S atau disebut dan ditulis juga TEUNGKU SAIFUL MULKI S.

Lahir di Kampung Beusa pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kuta Dayah, Desa Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1103181806770001 ;

-Bendahara : -Nyonya HAJJAH SYATARIAH H.M JAMIL.

Lahir di Kabu pada tanggal 01 (satu) Juli 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kuta Dayah Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur pemegang Nomor Induk Kependudukan :



11030184107680074 :

C. PENGAWAS:

-Ketua : -Tuan ISMAEL MUSA. Lahir di Peureulak -
pada tanggal 04 (empat) Mei 1966 -
(seribu sembilan ratus enam puluh enam)
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Dusun Kabu. Desa Kabu. Kecamatan -
Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -
1103180107790044 : -

-Anggota : -Tuan BAIYAKHI M. DJAMIL. Lahir di -
Kabu pada tanggal 01 (satu) Juli 1979 -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh -
sembilan), Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Dusun Kuta Dayah,
Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak, -
Kabupaten Aceh Timur. pemegang Nomor -
Induk Kependudukan : 1103180107790044

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima -
oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disah -
kan dalam Rapat pembina pertama kali diadakan, setelah
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftar -
kan pada Instansi yang berwenang. -

Pengurus Yayasan dan

baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -



dikuasakan untuk memohon pengesahan dan pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada yang berwenang dan untuk membuat perubahan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengaiukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal, berkas/data-data dan keterangan yang seluruhnya disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan dengan tegas telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Dan karenanya membebaskan pihak Notaris dan para saksi apabila timbul gugatan atas dibuatnya akta ini baik sekarang maupun dikemudian hari.

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi di Idi.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minit dan diselesaikan di Peureulak pada pukul. hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya RAHWINI, Sariana Hukum, Lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 (duapuluh lima) Agustus 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara



Indonesia, bertempat tinggal di Lingsa, Kecamatan Lingsa, Desa Lingsa Polem Nomor 179, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Lingsa, Kota Lingsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.74.02.1005.1789, dan

2. Nona SALAMIAH, Lahir di Matang Teupah pada tanggal 27- (dua puluh tujuh) Desember 1982 (seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingsa, Dusun Kapten Lidan, Gampong Baroh Lingsa Lama, Kecamatan Lingsa Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1174016701820001,

keduanya Pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, --
 -Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan maksud akta ini kepada para dihadapan dan saksi-saksi, lantas akta ini ditanda tangani oleh para dihadapan, saksi-saksi dan saya, Notaris, --
 -Dibuat dengan memakai tiga perubahan yaitu satu tambahan dan dua coretan dengan gantian, --
 -Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya, --
 -Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya, --



NOTARIS ACEH TIMUR

2009

DJP

IDA HARIATI, S.H.